

1513943-39.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162977/2022 - 08º D.P. BRAS, 25579410

Autor:

Justiça Pública

Ré:

JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 726/2022

JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA, está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513943-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513943-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2162977/2022 - 08º D.P. BRAS, 25579410

Autor:

Justiça Pública

Ré:

JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 726/2022

JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA, está sendo processada incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, nos termos da denúncia de fls. 76-80, segundo a qual "[...] Consta do presente inquérito policial e documentos que acompanham que, em 15 de junho de 2022, por volta de 03h42, na Rua Anita Garibaldi, altura do nº 10, Sé, nesta cidade e Comarca da Capital, JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA, qualificada à

fl. 07, vendia, oferecia e trazia consigo drogas, para entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 06 (seis) invólucros plásticos ("papelotes") contendo 2,8g (dois gramas e oito decigramas) de cocaína e 03 frascos vítreos contendo 27ml (mililitros) de substância denominada Tricloroetileno, vulgarmente conhecida como "lança-perfume", cf. auto de exibição e apreensão de fl. 09, laudo de constatação de fls. 13/16 e boletim de ocorrência de fls. 21/23. Segundo apurado, na data dos fatos, JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA trazia consigo e transportava, em suas vestes, porções de cocaína e, em uma sacola plástica, frascos contendo "lança perfume". As drogas estavam separadas e embaladas individualmente, prontas para a entrega a terceiros. Policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina na região dos fatos quando avistaram a denunciada. Com a presença e aproximação da viatura da polícia, JESSICA adotou postura evasiva e recalcitrante, deixando a sacola plástica em um muro e continuando a caminhar em direção oposta à da patrulha, de modo a se evadir. Diante da postura suspeita, os policiais apreenderam a sacola plástica e abordaram a investigada. Em vistoria na sacola, foram encontradas porções de lança-perfume. Informalmente interpelada, JESSICA admitiu que estava no local praticando tráfico de drogas, de modo que exibiu papelotes de cocaína que trazia em suas vestes e quantia em espécie produto da venda das substâncias (fls. 04/05). Diante do ocorrido, a denunciada foi presa em flagrante delito e conduzida à Delegacia de Polícia (fls. 01). O dinheiro e as drogas foram apreendidos (fl. 09). Formalmente interrogada, JESSICA confessou parcialmente a prática delitiva (fl. 03). Laudo pericial de fls. 13/16 atestou a presença de cocaína e lança-perfume nas substâncias apreendidas. Em face das condições e local da prisão, da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, constata-se a finalidade de traficância. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo de constatação provisória de fls. 13-16 e laudo químico toxicológico de fls. 113-115.

Recebida a denúncia em 18/08/2022 (fls. 120-123). Citada a ré em 18/08/2022 (fls. 120-123).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório permite segura convicção de que fora a ré surpreendida ao se postar em ponto de tráfico de drogas para comercializar os entorpecentes apreendidos em seu poder, resultando escorreita sua prisão porque resultante de atos policiais praticados com legalidade, transparência e isenção, vencida a escusa ofertada pela ré em seu interrogatório judicial.

Nesse sentido, os policiais militares Filipe Rodrigues Evangelista e Ivanildo Henrique Sabino relataram que na data do fato realizavam o patrulhamento na região ao visualizarem a ré que, tão logo pôde percebeu a presença policial, dispensou um objetos saiu andando. Poucos metro à frente os depoentes concluíram a abordagem à ré. Ao pedirem à acusada que sacudisse sua vestimenta, porções de cocaína caíram, bem como, um valor em espécie. Ao recolherem o objeto dispensado pela acusada, constataram ser uma sacola no interior da qual estavam porções de lança-perfume. Informalmente, admitia que dispunha das drogas para a venda, reportando-se a testemunha Felipe ser o local da prisão de grande frequência de consumidores de drogas. A acusada não apresentava qualquer sinal de consumo de drogas e o valor por ela trazido eram compostos por notas trocadas, dois, cinco e vinte reais.

A ré fora interrogada neste juízo afirmou que trouxesse as drogas para uso próprio, compradas com o empréstimo de trezentos reais que lhe fizera a irmã e, assim, com ela apreendida o valor remanescente da compra. Não teria conhecimento anterior sobre os policiais militares, ora testemunhas, anteriormente à prisão. Afirmou ter permanecido internada por duas vezes pela prática de ato infracional consistente no tráfico de drogas.

A versão exculpatória resta vencida frente a depoimentos policiais que se mostram sinceros e pautados, exclusivamente, no estrito cumprimento do dever legal. Nesse sentido, a variedade das drogas, acondicionamento e quantidade não tem compatibilidade à finalidade declinada pela ré.

Os depoimentos policiais devem ser acolhidos com cautela, impondo-se ao juiz se ater ao atributo do ato administrativo que é a presunção de veracidade relativa, quando desconstituídos por segura demonstração de desvio de finalidade, com punição severa aos autores. Mas, na presente causa, as provas não se inclinam a desacreditá-los e, por isso, francas as narrativas policiais sobre circunstâncias prisionais e informal versão no sentido de que iria praticar o comércio de drogas. Autoria, materialidade e culpabilidade, portanto, incontestes diante do contexto probatório objeto da análise acima.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno JESSICA XAVIER VIEIRA DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.434/06 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal, considerada a menoridade da agente, sem o condão de impor fixação da pena abaixo do mínimo legal - Súmula 231 - STJ.

Aplica-se o redutor previsto no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, resultando a pena, ao final, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dia multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito consistentes na prestação de serviços à comunidade e recolhimento de pecúnia em benefício de entidade assistencial, a serem especificados em sede de Execução de Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 16 de setembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA